



Dipl.-Jur. Morgaine Jelitko
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
morgaine.jelitko@jura.uni-goettingen.de

Dipl.-Jur. Jona Buhrke
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
jona.buhrke@jura.uni-goettingen.de

Übung:
Zivilrecht für Studierende der
Wirtschaftswissenschaften und anderer
Studiengänge

Sommersemester 2026

Hinweise zum Fallskript:

- Bereiten Sie die Lösungen der jeweils nächsten bzw. angekündigten Fälle vor!
- Die Kapitelüberschriften dienen nur zur Orientierung und geben nur (grob) die Schwerpunkte der Fälle an. Alle Fälle können auch weitere Aspekte beinhalten!

KAPITEL I – Allgemeine Einführung

Übungsfall 1

Nachdem Victoria (V) die Lehrveranstaltung „Einführung in das Zivilrecht für Wirtschaftswissenschaftler“ erfolgreich abgeschlossen hat, möchte sie ihr Exemplar des Buches „Grundzüge des Bürgerlichen Rechts“ verkaufen. Zufällig trifft sie ihren Studienkollegen Karl (K), dem sie von ihren Verkaufsabsichten berichtet. Karl erklärt, dass er interessiert sei, das Buch zu erwerben. Victoria erklärt, dass sie € 10.- für das Buch haben möchte, womit Karl einverstanden ist. Beide kommen überein, dass das Buch am nächsten Tag um 12:00 Uhr in der Mensa gegen Zahlung des Kaufpreises übergeben werden soll. Entgegen der Vereinbarung erscheint Victoria am nächsten Tag nicht in der Mensa.

Kann Karl von Victoria die Übergabe und Übereignung des Buches verlangen?

Abwandlungen:

1) Fragestellung: Wie ist die Rechtslage?

2) Victoria ist geisteskrank.

3) Noch vor der Übergabe wird das Buch durch ein Feuer zerstört.

4) Karl hat das Buch am 10.03.2022 sofort bar bezahlt. Victoria bleibt lange Zeit spurlos verschwunden. Erst am 28.10.2025 treffen die beiden wieder aufeinander. Victoria erklärt, dass sie nach so langer Zeit nicht mehr verpflichtet sei, das Buch herauszugeben.

Übungsfall 2

Albert (A) betreibt ein Café. Bertram (B) bestellt bei A ein Glas Rotwein. Beim Servieren schüttet A den Rotwein auf das Sakko des B. Für die Reinigung des Sakkos muss B € 20.- aufwenden.

Kann B von A den Ersatz der Reinigungskosten gem. §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2 BGB bzw. gem. § 823 Abs. 1 BGB verlangen?

KAPITEL II – Zustandekommen von Verträgen

Übungsfall 3

Der Student S hat trotz Semesterbeginns noch immer keine Wohnung gefunden. Im örtlichen Tagblatt liest S die nachfolgende Anzeige:

„2 Zimmer, Küche, Bad, 50 m², Balkon, Monatsmiete € 300.- (warm), Hauptplatz 20, Besichtigung Montag ab 9:00 Uhr“

Am Montag erscheint S noch um 8:45 am Hauptplatz 20. Dort trifft er auf den Vermieter V, dem er – noch vor der Besichtigung der Wohnung – erklärt, dass er das Angebot sofort annehme. Dieser entgegnet, dass er die Wohnung nicht an Studenten vermiete. Steht S gegen V ein Anspruch auf Überlassung der Wohnung zu?

Übungsfall 4

K, die noch immer keine Kaffeemaschine erwerben konnte, ist bei ihrem Freund F zum Kaffeetrinken eingeladen. Da K der Kaffee schmeckt, bietet sie F spontan an, die Kaffeemaschine für € 50.- zu kaufen. F überlegt kurz und sagt: „*Na gut, sie gehört Dir*“. Beide verpacken die Maschine und bringen Sie sofort zu K. K verspricht F das Geld am nächsten Tag vorbeizubringen. Am nächsten Morgen bereut K ihre Entscheidung und sagt F telefonisch, dass sie die Maschine doch nicht haben möchte. F verlangt hingegen die Zahlung von € 50.-.

Hat F gegen K einen Anspruch auf Kaufpreiszahlung?

Übungsfall 5

Die Studentin K möchte ihren Wochenendeinkauf erledigen und blättert daher auf der Suche nach Sonderangeboten die Werbeprospekte mehrerer Supermärkte durch. Dabei entdeckt sie auch das Angebot einer Kaffeemaschine der Marke Jura für € 10,-. Hoch erfreut über diese günstige Kaffeemaschine geht K am folgenden Tag zu dem offerierenden Supermarkt V. Da sie die Kaffeemaschine nicht finden kann, fragt sie einen Verkäufer, der ihr allerdings zu ihrer Enttäuschung mitteilt, dass alle Jura-Maschinen bereits 10 Minuten nach Öffnung des Geschäfts ausverkauft waren. K ist empört über dieses „unseriöse Vorgehen“ und verlangt vom Supermarkt-Betreiber V die Lieferung einer Jura-Kaffeemaschine zum offerierten Preis.

Hat K einen Anspruch gegen V auf Lieferung einer Jura-Kaffeemaschine?

(Die Voraussetzungen der Stellvertretung sind nicht zu prüfen. Der Verkäufer ist Vertreter des V.)

Übungsfall 6

Der K möchte den Wein „Château de Luxe 2010“ für sein Restaurant anschaffen. Er wendet sich daher am 20.10.2025 an mehrere Weingroßhändler mit der Bitte, ihm ein Angebot für die Lieferung von 100 Flaschen dieses Weines zu übersenden. Der Bestbieter V antwortet K am 28.10., dass er die Flaschen zum Gesamtpreis von € 2.500.- liefern kann. Das Schreiben wird am 30.10. um 11:00 Uhr in den Briefkasten des K geworfen. Um 15:00 Uhr, noch bevor K den Briefkasten geleert hat, ruft V den K an und teilt diesem mit, dass er sein Angebot leider nicht aufrechterhalten könne. Er sei nur mehr bereit den Wein zu einem Gesamtpreis von € 3.500.- zu liefern. K äußert

sich zur Erklärung des V nicht. Sofort leert K seinen Briefkasten und sendet dem V ein Fax, in dem er erklärt, dass er das Angebot des V, nämlich die Lieferung von 100 Flaschen „Château de Luxe 2010“ zum Gesamtpreis von € 2.500.- annimmt. Nach Erhalt des Telefaxes erklärt V, er sei nicht zur Lieferung zu einem Gesamtpreis von € 2.500.- verpflichtet.

Kann K von V die Lieferung von 100 Flaschen „Château de Luxe 2010“ zum Gesamtpreis von € 2.500.- verlangen?

Übungsfall 7

Der Kunsthändler K erhält von einem privaten Verkäufer V das Angebot zum Ankauf des Bildes „Stillleben mit Blumen“ des Malers A zum Preis von € 10.000.-. Er fasst sogleich ein Antwortschreiben, in dem er dieses Angebot annimmt. Nachdem er das Schreiben unterschrieben hat, zweifelt er, ob der Ankauf des Bildes wirklich sinnvoll ist. Er beschließt die Sache noch zu überdenken und lässt das Schreiben auf seinem Schreibtisch liegen. Am nächsten Morgen entdeckt die pflichtbewusste Sekretärin S das Schreiben. Da sie davon ausgeht, dass K das Schreiben irrtümlich nicht in den Postausgang gelegt hat, versendet sie den Brief ohne bei K nachzufragen. Da K vielbeschäftigt ist, hat er die Angelegenheit bald wieder vergessen. Als V das Bild liefert und K zur Zahlung von € 10.000.- auffordert, erwidert K, dass er aufgrund der eigenmächtigen Übermittlung des Schreibens durch S zu nichts verpflichtet sei.

Kann V von K die Zahlung des Kaufpreises verlangen?

Übungsfall 8

B findet bei dem Antiquitätenhändler A einen alten Schreibtisch, der 1000 Euro kosten soll. B sagt zu A: „Den Schreibtisch nehme ich.“ A antwortet: „In Ordnung.“ Dann einigen sich A und B darüber, dass der Schreibtisch am Nachmittag abgeholt und bezahlt wird.

Kurz nachdem B gegangen ist, kommt C zu A und bietet für den Schreibtisch 1500 Euro. A ist begeistert und beide einigen sich über den Kauf des Schreibtisches zu 1500 Euro, die C sogleich in bar bezahlt. A verpackt den Schreibtisch daraufhin und übergibt ihn an C mit den Worten: „Dieses gute Stück soll nun Ihnen gehören!“ C nickt freudig und trägt den Schreibtisch zu seinem Wagen auf den Hof. Da er aber etwas vergessen hat, geht er kurz in den Laden zurück.

In diesem Moment kommt B und sieht den Schreibtisch auf dem Hof stehen und verlädt ihn in seinen eigenen Wagen, da er glaubt, dass A den Tisch für ihn zur Abholung bereitgestellt hat. C bemerkt dies und verlangt von B den Schreibtisch heraus. Schließlich sei er der Eigentümer. B dagegen beruft sich darauf, dass er den Schreibtisch zuerst gekauft habe und daher vor C Eigentümer geworden sei.

Kann C von B den Schreibtisch gem. § 985 BGB herausverlangen?

KAPITEL III – Geschäftsfähigkeit

Übungsfall 9

Dem 14jährigen Manuel graut es vor dem tristen Abendbrot. In einem von seinen Eltern unbeobachteten Moment bestellt er beim Pizzaservice des Antonio eine Familienpizza „Al Capone“ mit extra Käse für 25.- €. Bei Lieferung erklären die Eltern des Manuel gegenüber Antonio, weder die Bestellung noch den Konsum ungesunder Pizza zu billigen. Dennoch verlangt Antonio Bezahlung. Kann Antonio von Manuel die Bezahlung der Pizza verlangen?

Übungsfall 10

A hält die Geschenke zu seinem 7. Geburtstag nicht für ausreichend. Er kauft sich daher einige Tage nach seinem Geburtstag beim Spielwarenhändler B noch einen Teddybären. Gegenüber B behauptet er wahrheitswidrig, dass seine Eltern ihm den Kauf erlaubt hätten. A kann den Teddybären sofort mitnehmen. Vereinbart wird, dass er den Kaufpreis später bar bezahlt.

1. Frage: Ist ein wirksamer Kaufvertrag zustande gekommen?

2. Frage: Welche Möglichkeiten hat B, allfällige Unklarheiten über die rechtliche Situation zu beseitigen?

3. Frage: Ist A Eigentümer des Teddybären geworden?

4. Frage: Muss A dem B den Teddybären wieder herausgeben, wenn seine Eltern mit dem Geschäft nicht einverstanden sind?

Übungsfall 11

Der 14jährige K bekommt von seinen Eltern 20 € Taschengeld im Monat, das er nach Belieben verwenden darf. Da ihm dieser Betrag zu wenig erscheint, möchte er ihn durch einen Lotteriegewinn aufbessern. Er kauft sich daher für 2 € ein Lotterielos. Tatsächlich gewinnt er 3.000 €. Hiervon kauft er sich bei V ein Profi-Rennrad, das er bar bezahlt. V steckt die Geldscheine des K in ein Kuvert und verwahrt dieses in seinem Tresor. Als seine Eltern von dem Geschäft erfahren, sind sie empört und fordern K auf, sich „sein Geld wieder zurückzuholen“.

Wie ist die Rechtslage?

Übungsfall 12

Der volljährige V verkauft dem 15-jährigen K seinen gebrauchten Laptop für € 300.-, wobei vereinbart wird, dass der Computer später übergeben werden soll. Schon kurz nach dem Abschluss bereut V das Geschäft. Noch bevor K seinen Eltern von dem Geschäft erzählt hat, ruft V den K an und erklärt, dass er den „Vertrag widerrufe“.

In der Folge berät sich K mit seinen Eltern. Diese ermutigen ihn, von der „günstigen Kaufmöglichkeit“ Gebrauch zu machen.

Kann K von V Übergabe und Übereignung des Laptops verlangen?

KAPITEL IV – Stellvertretung

Übungsfall 13

K möchte sich eine neue Stereoanlage kaufen. Durch Zufall erfährt er, dass im Laden des V gerade eine Stereoanlage zum Verkauf steht, für die er sich schon länger interessiert. Da K gerade keine Zeit hat, schickt er seinen Freund F los, der ihm die Anlage besorgen soll, wobei er ihm ein Limit von 250 € setzt. F geht zu V und erklärt diesem, er soll die Anlage für K kaufen. Er bietet ihm einen Kaufpreis i. H. v. 200 €. V ist damit einverstanden.

Kann V von K die Zahlung des Kaufpreises verlangen?

Übungsfall 14

Der 5-jährige Anton (A) bittet seinen Vater (V), ihm eine Eisenbahn zu kaufen, die er im Schaufenster des Spielwarenladens des S für 20 Euro gesehen hat. V verspricht seinem Sohn A, mit ihm die Eisenbahn zu kaufen. Da er beruflich sehr eingespannt ist, gibt er A zwei Scheine zu je 10 Euro und sagt ihm, dass er davon die Eisenbahn bei S kaufen soll. S werde ihm die Eisenbahn geben, da S sowohl V als auch A inzwischen kenne.

A geht daraufhin zu S und sagt folgendes zu ihm: *„Mein Vater möchte die im Schaufenster stehende Eisenbahn für 20 Euro für mich kaufen. Er hat keine Zeit diese selber zu kaufen.“* S gibt A die Eisenbahn. Als A dem S daraufhin das Geld übergeben möchte, stellt er fest, dass er einen 10-Euro-Schein verloren hat. A zahlt an S daher nur 10 Euro. S verlangt von V die restlichen 10 Euro. V verweigert die Bezahlung und möchte S lieber die Eisenbahn zurückgeben, da sie ihm nicht gefällt. S lehnt dies ab.

Hat S gegen V einen Anspruch auf Zahlung von 10 Euro?

Übungsfall 15

Der 19-jährige A bittet seinen 17-jährigen Freund B, für ihn ein gebrauchtes Rad zu kaufen. Das Rad dürfe jedoch maximal € 250.- kosten. Beim Fahrradhändler V findet B ein besonders hochwertiges Rad, das allerdings € 350.- kostet. Gegenüber V erklärt B: *„Ich kaufe das Rad für A für € 350.-“* obwohl der Preis über der von A gesetzten Grenze liegt. V ist einverstanden. Vereinbart wird, dass der Kaufpreis von A durch

Überweisung entrichtet wird. Als B dem A über den „günstigen Kauf“ berichtet, ist dieser empört. Der Kaufpreis ist zu hoch, er werde „keinen Cent“ bezahlen.

V besteht auf Bezahlung des Kaufpreises. Kann V den Kaufpreis von A oder B verlangen?

KAPITEL V – Nichtigkeit (insb. Anfechtung)

Übungsfall 16

Der drogensüchtige A kauft von seinem „Dealer“ B eine Portion Kokain. Bei der Übergabe des „Stoffes“ wird vereinbart, dass B den Kaufpreis (€ 100.-) später begleicht.

Kann B von A die Zahlung von € 100.- verlangen?

Übungsfall 17

K beschließt, sich einen neuen Mantel zu kaufen. K sucht daher den Laden des V auf, in dem er einen Mantel entdeckt, der versehentlich mit € 99.- falsch ausgezeichnet ist. Eigentlich wollte V den Mantel mit € 149.- auspreisen. K begibt sich mit dem Mantel zur Kasse, wo V den Preis von € 99.- eingibt. Da K merkt, dass er kein Geld bei sich hat, vereinbart er mit V, dass dieser den Mantel bis zum Geschäftsschluss aufbewahrt und er ihn dann abholen und bezahlen wird. Als K den Mantel abholen möchte, weigert sich V unter Berufung auf den Preisauszeichnungsfehler, den Mantel gegen Zahlung von € 99.- herauszugeben.

Kann K von V den Mantel gegen Zahlung von € 99.- herausverlangen?

Übungsfall 18

V verkauft K einen Gebrauchtwagen für 3.000 Euro. Bei den Verkaufsverhandlungen erkundigt sich K ausdrücklich danach, ob das Fahrzeug unfallfrei ist. V sichert wider besseres Wissen die Unfallfreiheit zu. Später erfährt K, dass der Wagen einen schweren Auffahrunfall erlitten hat. K, dem der Wagen schon übergeben wurde, hat den Kaufpreis noch nicht gezahlt.

Muss K den Kaufpreis zahlen?

Übungsfall 19

A bietet B schriftlich den Kauf seines Computers für 230 Euro an. Beim Verfassen des Briefs verschreibt sich A, denn er wollte B den Computer für 320 Euro verkaufen. B kann den Irrtum des A nicht erkennen und teilt A mit, dass er den Computer kaufen

möchte. A übersendet B den Computer und B überweist A 230 Euro. Jetzt bemerkt A seinen Irrtum und will seinen Computer wiederhaben.

Kann A von B den Computer herausverlangen?

Übungsfall 20

Der Kunsthändler Karl (K) erfährt, dass der Sammler Viktor (V) einige Bilder des Malers X verkaufen möchte. K erteilt seinem Angestellten Arthur (A) mündlich den Auftrag das Bild „Morgendämmerung“ für ihn bei V zu kaufen, wobei er ihm ein Preislimit von € 20.000.- setzt. K meldet sich auch telefonisch bei V und teilt ihm mit, dass er seinen Angestellten A, der mit dem Ankauf eines Bildes des Malers X beauftragt ist, vorbeischicken werde.

Sofort nach Eintreffen bei V wird A von diesem befragt, ob er der „Bevollmächtigte des K“ sei. Nachdem A dies bejaht, führt ihn V in den Raum mit den Bildern des Malers X. Dort glaubt A das Bild „Morgendämmerung“ zu erkennen. A zeigt auf dieses Bild und erkundigt sich nach dem Preis. V erklärt, dass er für das Bild € 10.000.- haben möchte. Ohne zu zögern, erklärt sich A mit dem Preis einverstanden, da er im Hinblick auf das Preislimit des K davon ausgeht, dass es sich um ein günstiges Angebot handelt. Tatsächlich hat A jedoch auf das weniger wertvolle Gemälde „Abenddämmerung“ gezeigt, da sich das Bild „Morgendämmerung“ verpackt an anderer Stelle im Raum befindet.

A kann das Bild sofort mitnehmen, nachdem er versichert hat, dass K den Kaufpreis prompt überweisen wird. Nachdem K die Verwechslung entdeckt hat, erklärt er gegenüber dem V, dass er nicht zur Kaufpreiszahlung verpflichtet sei. Ein gültiger Vertrag sei nicht zustande gekommen, da die Vollmacht des A auf den Kauf des Bildes „Morgendämmerung“ beschränkt war. Jedenfalls sei er aufgrund des „Missverständnisses“ nicht an den Vertrag gebunden.

Kann V von K die Zahlung von € 10.000.- verlangen?

Übungsfall 21

K möchte einen neuen Fernseher anschaffen. An einem Sonntag betritt K die Verkaufsräumlichkeiten des Elektrohändlers V und erkundigt sich nach dem Preis eines ausgestellten Fernsehgerätes. V sieht auf den Preiszettel des Fernsehers und sagt: „Der Fernseher kostet € 1700.-. Dies inkludiert die Lieferung bei Barzahlung“. K ist damit einverstanden.

Bei der Lieferung des Fernsehers entdeckt K noch vor der Bezahlung, dass auf dem am Fernseher angebrachten Preisetikett ein Preis von € 1.100.- vermerkt ist. V, der schwer fehlsichtig ist, hatte K den falschen Preis genannt, da er bei der Preisbekanntgabe seine Brille nicht getragen hatte.

K stellt sich auf den Standpunkt, dass kein wirksamer Vertrag zustande gekommen sei. Auch wegen der „Irreführung durch V“ sei er nicht zur Zahlung und Abnahme des Fernsehers verpflichtet. Allenfalls müsse der Kaufpreis auf € 1.100.- reduziert werden.

Wie ist die Rechtslage?

Auszug aus dem „Gesetz über den Ladenschluss“:

§ 1 (1) Verkaufsstellen im Sinne dieses Gesetzes sind

1. Ladengeschäfte aller Art, Apotheken, Tankstellen und Bahnhofsverkaufsstellen,

.....

§ 3 Allgemeine Ladenschlusszeiten

Verkaufsstellen müssen zu folgenden Zeiten für den geschäftlichen Verkehr mit Kunden geschlossen sein:

1. an Sonn- und Feiertagen,

....

KAPITEL VI – Leistungsstörungen

Übungsfall 22

Karl (K) kauft in der Boutique der Victoria (V) einen neuen Anzug des Typs „Chef Prestige“. Als K zuhause ankommt, erkennt er, dass der Anzug einige Flecken aufweist, die nicht zu beseitigen sind. K bringt den Anzug zurück und verlangt „das Geld zurück“. V verweigert die Kaufpreistrückzahlung und bietet K den gleichen Anzug, der keinerlei Flecken aufweist, an.

Kann K von V die Rückzahlung des Kaufpreises verlangen?

Übungsfall 23

Der Autohändler Viktor (V) verkauft Karl (K) ein gebrauchtes Auto. Nach Übergabe des Wagens und Barzahlung (€ 10.000.-) stellt K fest, dass der Auspuff defekt ist. Kann K von V die Reparatur des Autos verlangen?

Variante: V weigert sich beharrlich die Reparatur durchzuführen. K erklärt, dass er den Wagen zurückgebe und verlangt die Zahlung von € 10.000.-. Zu Recht?

Übungsfall 24

Karl (K) hat bei der Video GmbH einige Filme auf DVD zum Preis von € 100.- bestellt. Die Lieferung trifft am 1.10. bei ihm ein. Die beiliegende Rechnung vergisst er zu zahlen.

Am 10.11. erhält er ein Schreiben eines Rechtsanwaltes, der Namens der Video GmbH € 150.- fordert. Der Betrag setzt sich aus der Kaufpreisforderung sowie € 50.- Anwaltskosten zusammen. Der Betrag von € 100.- wird von K umgehend überweisen und der Video GmbH am 11.11. am Konto gutgeschrieben. Die Zahlung der weiteren € 50.- lehnt K ab.

Wie ist die Rechtslage?

Übungsfall 25

Karl (K) bestellt bei Viktor (V) am 1.4. ein Zelt für seinen Campingurlaub im Sommer zum Preis von € 400.-. Es wird vereinbart, dass die Lieferung innerhalb von drei Wochen erfolgt. Als das Zelt am 10.5. noch immer nicht geliefert wurde, setzt K dem V eine Nachfrist bis zum 1.6. Nachdem auch zu diesem Zeitpunkt das Zelt noch immer nicht eingetroffen ist, erklärt K den Rücktritt vom Vertrag und kauft ein identisches Zelt bei einem anderen Händler für 600 €. Dabei handelt es sich um das günstigste verfügbare Angebot. Am 5.6. trifft die Lieferung von V mit dem Zelt ein, die K umgehend zurücksendet. V verlangt von K die Kaufpreiszahlung. K möchte von V seine Mehrkosten ersetzt bekommen.

Wie ist die Rechtslage?

Übungsfall 26

Der Autohändler Viktor (V) verkauft Karl (K) ein Auto für € 20.000.-. Nach Übergabe des Wagens stellt K fest, dass die Bremsen defekt sind. K fordert V auf, die Bremsen binnen drei Wochen zu reparieren. V bleibt jedoch untätig.

Der Wert des mangelfreien Autos beträgt € 21.000.-. Die Reparatur durch eine Werkstatt würde € 2.000.- kosten. Kann K von V Schadensersatz verlangen? Wenn ja, in welcher Höhe?

Übungsfall 27

Karl (K) begibt sich den Supermarkt der Verkaufs GmbH (V) um dort seinen wöchentlichen Einkauf zu erledigen. Dort wird er durch ein umstürzendes Regal, das der Angestellte Arthur (A) nicht ordnungsgemäß gesichert hat, verletzt, wobei die Behandlungskosten € 3.000.- betragen. Als K den A in Anspruch nehmen möchte, stellt sich dieser als vollkommen vermögenslos heraus.

K begehrt daher von der Verkaufs GmbH Ersatz. Deren Geschäftsführer vertritt die Auffassung, dass die Gesellschaft keine Haftung treffe. A wurde, was zutreffend ist, sorgfältig ausgewählt bzw. überwacht und habe bisher noch nie einen Fehler gemacht.

Kann K von V die Zahlung von € 3.000.- verlangen?

Variante: Wie ist der Sachverhalt zu beurteilen, wenn der Obdachlose O, der das Geschäft des V nur dazu betreten hat, um sich dort aufzuwärmen, durch das umstürzende Regal verletzt wird?

Übungsfall 28

K kauft beim Möbelhändler V einen Tisch des Typs „Z 2000“ zum Preis von € 500.-. Vereinbart wird, dass der Tisch am 18.11. um 10:00 Uhr geliefert wird. V, der 100 Exemplare dieses Tisches auf Lager hat, lädt einen Tisch in seinen Lieferwagen und bringt diesen zum vereinbarten Zeitpunkt zu K. Da K jedoch nicht in seiner Wohnung ist, nimmt V den Tisch wieder mit. Am Retourweg gerät der Lieferwagen – ohne Verschulden des V – in Brand, wobei der Tisch zerstört wird. V verlangt die Zahlung von € 500.-. K ist dazu nur bereit, wenn V einen neuen Tisch liefert.

Wie ist die Rechtslage?

KAPITEL VII – Allgemeine Geschäftsbedingungen

Übungsfall 29

K bestellt bei V einen Fernseher. Als Liefertermin wird der 1.7. verbindlich vereinbart. In den AGB des V, auf die sich die Parteien geeinigt haben, sind nach Punkt 4 *„alle zugesagten Liefertermine unverbindlich“*. Kann K von V die Lieferung des Fernsehers zum 1.7. verlangen?

Übungsfall 30

A betreibt eine Textilreinigung. B übergibt dem A seinen Anzug zur Reinigung und bezahlt den von A verlangten Preis. A übergibt dem B einen Kassenbeleg auf dessen Rückseite die „Reinigungsbedingungen“ abgedruckt sind. Punkt 4 lautet wie folgt: *„Für beschädigte Kleidungsstücke wird keinerlei Haftung übernommen“*. Beim Reinigen wird der Anzug des B (Wert: € 200.-) durch leichte Fahrlässigkeit des A komplett zerstört. Kann B von A die Zahlung von € 200.- verlangen?

Variante: Wie ist der Fall zu beurteilen, wenn A die „Reinigungsbedingungen“ deutlich sichtbar im Geschäftslokal ausgehängt hat?

KAPITEL VIII – Unerlaubte Handlungen

Übungsfall 31

Der Hobbygolfer Anton übt im Garten einige Abschlüge. Bei einem dieser Abschlüge trifft er Berta, die gerade auf dem Bürgersteig an seinem Gartenzaun vorbeigeht, aus Unachtsamkeit mit dem Ball am Kopf. Berta erleidet eine Platzwunde und eine

Gehirnerschütterung und muss für eine Woche ins Krankenhaus. Für die Behandlung stellt das Krankenhaus Berta (die nicht krankenversichert ist) 2.000.- € in Rechnung. Hat Berta gegen Anton gem. § 823 Abs. 1 BGB einen Anspruch auf Ersatz der Krankenhauskosten?

Fortsetzung: Berta wird weiter vom Pech verfolgt: Im Krankenhaus erleidet sie eine Infektion (sie wurde von einer Patientin im selben Zimmer angesteckt) und muss für eine weitere Woche im Krankenhaus bleiben. Für die Behandlung fallen 2000.- € an weiteren Kosten an. Während des verlängerten Krankenhausaufenthalts wird Berta auch ihre Geldbörse (Wert € 100.-) gestohlen.

Übungsfall 32

Der auf Wohnungseinbrüche spezialisierte Dieb D hat sich auf Grund eines Tipps für seinen nächsten Einbruch das Haus des Multimillionärs M ausgesucht. Um in das Haus zu gelangen, schlägt D eine Fensterscheibe des Hauses mit einem Hammer ein. Kurz nachdem D in das Haus des M gelangt ist, stürzt sich der Hund des M auf ihn. D macht den Hund mit einem gezielten Hammerschlag bewusstlos. Sofort darauf begibt sich D in den Flur und schaltet die Hauptsicherung des Hauses aus um die Alarmanlage zu deaktivieren. D kann reichlich Beute machen, wird jedoch unmittelbar nach dem Einbruch von der Polizei gestellt. Alle gestohlenen Gegenstände können dem M unbeschädigt zurückgegeben werden.

Durch die Stromabschaltung sind allerdings Lachs und Kaviar im Kühlschrank des M im Wert von € 1000,- verdorben. Der Wert der zerstörten Fensterscheibe beträgt € 200.-. Es kommt allerdings einen Tag nach dem Einbruch – und noch bevor die Scheibe ausgetauscht wurde – infolge einer Gasexplosion in der Nachbarschaft zu einer Druckwelle, die sämtliche Fensterscheiben im Haus des M zerstört. M lässt die Verletzungen seines Hundes vom Tierarzt heilen und wendet dafür € 1.000.- auf, obgleich er einen vergleichbaren Hund im örtlichen Tierheim unentgeltlich bekommen hätte können.

Wie ist die Rechtslage? (Es sind nur Ansprüche aus § 823 Abs. 1 BGB zu prüfen)

Übungsfall 33

Der achtjährige A veranstaltet mit seinem Klassenkameraden ein Wettrennen mit Kickboards. Obwohl A im Umgang mit dem Kickboard geübt ist, stürzt A aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit, und das Kickboard prallt führungslos gegen den ordnungsgemäß am rechten Straßenrand geparkten Luxuswagen des B. Durch den Aufprall wird ein Kotflügel zerbeult und verkratzt. Die Reparaturkosten betragen € 232.- (inkl. Umsatzsteuer). Da die Werkstatt für die Reparatur des Wagens einen gesamten Arbeitstag benötigt, die Arbeitsstätte des B aber 100 km entfernt ist, organisiert sich B für diesen Tag einen Mittelklasse-Mietwagen. Die Mietkosten betragen mit € 80,- rund 30% weniger als für die Miete eines baugleichen Luxusfahrzeugs angefallen wäre. Die

Eltern des A erklären indes, dass ihr Sohn noch ein Kind sei und daher für keinen der genannten Schäden verantwortlich gemacht werden kann.

Welche Ansprüche kann B gegen A gem. § 823 Abs. 1 BGB geltend machen?

Übungsfall 34

Karl (K) kauft in der örtlichen Supermarktfiliale der S AG (S) einen Kuchen. Der Kuchen wurde von der Back GmbH (B) hergestellt und in der Originalverpackung an die S AG geliefert. Beim Verzehr des Kuchens beißt K auf einen darin eingebackenen Stein. Dabei bricht ein Teil des oberen rechten Eckzahns von K ab. Für die dadurch erforderlich gewordene zahnprothetische Versorgung muss K € 1.000.- bezahlen. K möchte diese Kosten ersetzt bekommen.

Bei der Herstellung des Kuchens wurden alle nur erdenklichen Sorgfaltsmaßnahmen eingehalten. Der eingebackene Stein war auch für die Mitarbeiter der S AG nicht erkennbar.

Wie ist die Rechtslage?

Auszug aus dem Produkthaftungsgesetz: § 1 Haftung

(1) Wird durch den Fehler eines Produkts jemand getötet, sein Körper oder seine Gesundheit verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist der Hersteller des Produkts verpflichtet, dem Geschädigten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Im Falle der Sachbeschädigung gilt dies nur, wenn eine andere Sache als das fehlerhafte Produkt beschädigt wird und diese andere Sache ihrer Art nach gewöhnlich für den privaten Ge- oder Verbrauch bestimmt und hierzu von dem Geschädigten hauptsächlich verwendet worden ist.

(2) Die Ersatzpflicht des Herstellers ist ausgeschlossen, wenn

1. er das Produkt nicht in den Verkehr gebracht hat,
2. nach den Umständen davon auszugehen ist, daß das Produkt den Fehler, der den Schaden verursacht hat, noch nicht hatte, als der Hersteller es in den Verkehr brachte,
3. er das Produkt weder für den Verkauf oder eine andere Form des Vertriebs mit wirtschaftlichem Zweck hergestellt noch im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit hergestellt oder vertrieben hat,
4. der Fehler darauf beruht, daß das Produkt in dem Zeitpunkt, in dem der Hersteller es in den Verkehr brachte, dazu zwingenden Rechtsvorschriften entsprochen hat, oder
5. der Fehler nach dem Stand der Wissenschaft und Technik in dem Zeitpunkt, in dem der Hersteller das Produkt in den Verkehr brachte, nicht erkannt werden konnte.

...

(4) Für den Fehler, den Schaden und den ursächlichen Zusammenhang zwischen Fehler und Schaden trägt der Geschädigte die Beweislast. Ist streitig, ob die Ersatzpflicht gemäß Absatz 2 oder 3 ausgeschlossen ist, so trägt der Hersteller die Beweislast.

Übungsfall 35

Die P GmbH ist überschuldet und zahlungsunfähig. Entgegen der Bestimmung des § 15a Insolvenzordnung hat es der Geschäftsführer G unterlassen, einen Antrag auf Insolvenzeröffnung zu stellen („Insolvenzverschleppung“). Der Verkäufer V liefert der P GmbH nach Eintritt der Insolvenzreife Waren im Wert von € 500.-. Der vereinbarte Kaufpreis beträgt € 700.-. Im Rahmen des später eingeleiteten Insolvenzverfahrens erhält V weder Geldersatz noch die Waren zurückerstattet.

Kann V von G gem. § 823 BGB Ersatz fordern?

Auszug aus der Insolvenzordnung:

§ 15a Antragspflicht bei juristischen Personen und Gesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit

(1) 1) Wird eine juristische Person zahlungsunfähig oder überschuldet, haben die Mitglieder des Vertretungsorgans oder die Abwickler ohne schuldhaftes Zögern einen Eröffnungsantrag zu stellen. Der Antrag ist spätestens drei Wochen nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit und sechs Wochen nach Eintritt der Überschuldung zu stellen [...]

KAPITEL IX – Dienstleistungsaustausch

Übungsfall 36

A möchte die Bremsen seines privaten PKW's reparieren lassen. Er holt deshalb in der Werkstatt des B einen Kostenvoranschlag ein. Da ihm dieser zu hoch erscheint, lässt er die Reparatur in einer anderen Werkstatt durchführen. B verlangt von A eine Vergütung für die Erstellung des Kostenvoranschlages. Zu Recht?

Übungsfall 37

A beauftragt den Architekten B mit der Planung eines Einfamilienhauses. Über den Preis wird nicht gesprochen. Nach Abschluss der Arbeiten, die A auch genehmigt hat, schickt B dem A eine Rechnung über € 10.000.-. Sein Honorar hat B nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) berechnet. A ist mit dieser Berechnungsart nicht einverstanden. Muss A dem B € 10.000.- zahlen?

Übungsfall 38

A beauftragt den Schneider B mit der Anfertigung eines Maßanzuges. Kurz nach der Abnahme lösen sich einige Nähte. Kann A von B die Ausbesserung des Anzuges verlangen?

Variante: B verweigert die Ausbesserung mehrmals. Kann A, der den Anzug bei einem anderen Scheider ausbessern hat lassen, die Zahlung der dafür aufgewendeten € 100.- verlangen?

Übungsfall 39

A wird von starken Rückenschmerzen geplagt und sucht daher den Arzt Dr. B auf. Trotz eingehender, fachgerechter Behandlung kann Dr. B die Rückenprobleme nicht heilen. A verweigert darauf die Zahlung des vereinbarten Honorars (€ 500.-). Zu Recht?

Übungsfall 40

A beauftragt den B mit der Erneuerung eines Heizkörpers in seiner Wohnung. Die Arbeiten werden vom Angestellten C durchgeführt. C wurde von B sorgfältig ausgewählt bzw. überwacht und hat bisher noch nie einen Fehler gemacht.

Aufgrund eines Lecks am Heizkörper wird der Parkettboden des A beschäftigt. Ob den C ein Verschulden trifft, kann nicht festgestellt werden. A fordert die Kosten der Reparatur des Parketts (€ 1.000.-) sowie den Einbau eines neuen Heizkörpers. B ist lediglich bereit, den Parkettboden und den Heizkörper selbst zu reparieren.

Aufgrund des Wasseraustritts entsteht auch beim Nachbarn D ein Schaden in Höhe von € 500.-, den dieser von B oder C ersetzt haben möchte.

Wie ist die Rechtslage?

KAPITEL X – Darlehen

Übungsfall 41

Die Bank B gewährt A ein Darlehen über € 1000.-, da nach einem Jahr zurückgezahlt werden soll. Der Zinssatz beträgt 50 % pro Jahr. A, denkt, die Höhe des Zinssatzes sei üblich, da er in finanziellen Belangen völlig unerfahren ist. Der Bank sind die üblichen Zinssätze bekannt.

Nach einem Jahr verlangt B die Rückzahlung von € 1.500.-. Zu Recht?

KAPITEL XI – Erwerb und Verlust des Eigentums

Übungsfall 42

V ist Eigentümer eines Rades. Sein Freund K bittet ihn, ihm das Rad für einige Zeit zu leihen. Kurz darauf verkauft und übereignet K das Rad für € 200,- an D, der K für den Eigentümer des Rades hält. Kann V von D das Rad nach § 985 BGB herausverlangen?

Übungsfall 43

V hat beim Elektrohändler E einen MP3-Player gestohlen. V verkauft das Gerät für € 100,- dem K, der V für den Eigentümer hält. Kann E von K den MP3-Player herausverlangen?

Variante: Nachdem K dem V den Kaufpreis bezahlt hat ist K für E unauffindbar. E fordert daher von V den Kaufpreis von € 100,-.

Übungsfall 44

A ist in Geldnot und entschließt sich deshalb, sich von seinem geliebten Auto zu trennen. Er verkauft das Gerät daher dem B am 1.1.2026 für € 5.000,-. Vereinbart wird, dass B gleich zahlen muss, A aber – um den Abschiedsschmerz zu lindern – das Auto noch bis zum 15.1.2026 bei sich behalten und nutzen darf.

Kann B von A das Auto am 16.1.2026 gem. § 985 BGB herausverlangen?

KAPITEL XII – Handelsrecht

Übungsfall 45

K ist eingetragener Kaufmann mit Sitz in Hannover und exportiert Eisenwaren in alle Welt. Während er sich auf einer Geschäftsreise in Asien befindet, hält sein Angestellter und Handlungsbevollmächtigter Hans (H) die Stellung im Büro.

Eines Tages sendet die Vereinigte Schraubenfabrik (V) ein Telefax, mit dem „freibleibend“ 100.000 Stück Spezialschrauben zu einem Vorzugspreis von € 10.000,- angeboten werden. H benachrichtigt seinen Chef per E-Mail. K weist H an, schon einmal alles für eine Bestellung vorzubereiten, aber abzuwarten, bis er die Bestellung endgültig genehmigt.

Als K sich einen Tag nicht meldet wird H unruhig. Um das günstige Geschäft nicht zu verpassen, unterschreibt er das vorbereitete Bestellschreiben „in Vertretung von K“ und sendet es per Fax an V. V sendet kurz darauf eine „Bestätigung des Vertragsschlusses“.

Als V den Kaufpreis fordert, entgegnet K, dass er nicht an die eigenmächtige Handlung des K gebunden sei.

Kann V von K die Zahlung des Kaufpreises verlangen?

Übungsfall 46

K betreibt einen Metallgroßhandel (Jahresumsatz: € 15.000.000.-). Eine Eintragung des K im Handelsregister ist nicht erfolgt.

Am 1.12. erhält K von der V GmbH eine Lieferung Stahlstäbe. Die originalverpackte Lieferung wird durch die Mitarbeiter des K im Lager abgestellt. Nach drei Wochen kontrolliert K die Stahlstäbe. Dabei entdeckt er, dass die Stäbe verrostet sind. K verlangt von der V GmbH die Lieferung neuer Stahlstäbe. Der Geschäftsführer erwidert, dass die Meldung von K verspätet ist.

Wie ist die Rechtslage?

KAPITEL XIII – Wiederholung

Übungsfall 47

Anton (A) ist als Kunsthändler tätig. Der 16-jährige Gustav (G) ist bei ihm als Gehilfe beschäftigt. Obwohl G nur für Hilfstätigkeiten zuständig und auch noch nie Geschäfte für A abgeschlossen hat, kauft er ohne Erlaubnis des A beim Kunsthändler Bertram (B) eine goldene Tischuhr aus dem 18. Jahrhundert für € 10.000.-. Die Uhr wird von B als „vollkommen funktionstüchtig“ angepriesen. Gegenüber B erklärt G: *„Ich kaufe diese Uhr im Namen und auf Rechnung des A“*. B stimmt dem zu.

Nachdem die Rechnung des B über € 10.000.- bei A eintrifft, ist dieser anfänglich erbost über das eigenmächtige Handeln des G. Einen Tag später ist A jedoch der Auffassung, dass G tatsächlich ein vorteilhaftes Geschäft geschlossen hat. A überweist daher den Kaufpreis an B. Kurz darauf wird die Tischuhr geliefert.

Nach der Lieferung stellt sich heraus, dass die Uhr täglich um 20 Minuten nachgeht. A verlangt von B unter Fristsetzung mehrmals die Reparatur der Tischuhr, was dieser immer verweigert.

Die Kosten der fachgerechten Reparatur bei einem Uhrmacher betragen € 1.000.-. A repariert die Uhr selbst und verlangt von B die Zahlung dieses Betrags.

Mittlerweise bereut B den Abschluss des Geschäftes und verlangt die Uhr zurück. B verweist darauf, dass kein gültiger Vertrag zustande gekommen sei, da G minderjährig ist und zudem ohne Vollmacht gehandelt hat.

Wie ist die Rechtslage?